

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕286号

纪律处分决定书

当事人：魏秀忠，男，1978年1月出生，时任海南琢之堂私募基金管理有限公司（以下简称海南琢之堂）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向魏秀忠送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕41号）。魏秀忠未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，海南琢之堂存在以下违规行为：

（一）部分基金产品未备案

根据工商登记信息及银行流水，海南琢之堂为宿迁新毅德悦投资管理中心（有限合伙）（以下简称新毅德悦）的执行事务合伙人，新毅德悦存在外部投资者以及对外投资的行为。相关有限合伙以投资活动为目的，采用基金形式运作，符合《私募基金监管办法》第二条第三款所列情形，属于应备案的私募

基金产品，海南琢之堂未将相关产品进行备案，该行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条的规定。

（二）兼营与私募基金管理无关业务

根据海南琢之堂提供的书面情况说明及现场访谈笔录，海南琢之堂 2022 年、2023 年主要经营收入为财务顾问收入，即为标的项目提供融资服务，资金到位后按照一定比例获得收入。相关情况违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》（以下简称《内控指引》）第八条的规定。

（三）人员管理混乱

根据海南琢之堂的登记信息及魏秀忠个人说明，魏秀忠于 2018 年 3 月至 2021 年 3 月任海南琢之堂法定代表人，但是魏秀忠为新毅资产管理股份有限公司多只私募基金产品 2020 年度信息披露义务人。相关情形违反了《内控指引》第五条以及《私募基金管理人登记须知》第三条的规定。

以上事实有海南琢之堂书面情况说明、资金流水等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。魏秀忠自 2018 年 3 月至 2021 年 3 月任海南琢之堂法定代表人，应当对其任职期间公司的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对魏秀忠进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以

上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2024 年 6 月 17 日



抄送：证监会市场二司（清整办），海南证监局。
